

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5884/2533

นาง บานเย็น เฟื่องทรัพย์ หรือ ว่องไว
วิทย์

โจทก์

บริษัท ไทย ประสิทธิ์ ประกันภัย จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 867, มาตรา 889

เมื่อเงื่อนไขการเลิกสัญญาเพราะเหตุผู้เอาประกันภัยมิได้ชำระเบี้ยประกันภัยตามกำหนดมิได้บังคับไว้โดยเด็ดขาด โดยกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยตามกำหนด บริษัทจำเลยยังผ่อนผันขยายเวลาให้ชำระเบี้ยประกันภัยที่ค้างได้ ดังนั้น เมื่อผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยที่ขาดชำระให้แก่ตัวแทนของจำเลยแล้ว ถือได้ว่าการมรณกรรมประกันภัยมีผลบังคับโดยสมบูรณ์ตามเงื่อนไขนั้นแล้ว ไม่จำเป็นต้องให้จำเลยอนุญาตหรือแสดงเจตนาใหม่ในการรับต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย แม้ตัวแทนจำเลยยังมิได้นำเบี้ยประกันภัยส่งให้แก่จำเลย และในวันรุ่งขึ้นผู้เอาประกันภัยถูกรถชนถึงแก่ความตาย จำเลยก็ต้องรับผิดชอบ.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภรรยาของนายเผอญ เฟื่องทรัพย์ ซึ่งได้เอาประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ทวีคูณ กับจำเลยกำหนดระยะ 20 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยเดือนละ 200 บาท เป็นเวลา 15 ปี จำนวนเงินอุบัติเหตุ 51,700 บาท ระบุโจทก์เป็นผู้รับ

ประโยชน์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2527 เวลาประมาณ 23 นาฬิกา นายเผด็จการ
รณรงค์ชนถึงแก่กรรม จำเลยปฏิเสธที่จะใช้ค่าสินไหมทดแทน ขอให้บังคับจำเลยใช้
ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์จำนวน 51,700 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า กรรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำกับนายเผด็จการ ขาดผลบังคับแล้ว
เพราะนายเผด็จการได้ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 3 งวด(มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม)
สำหรับเบี้ยประกันงวดเดือนกันยายนและตุลาคม 2527 ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่
ตัวแทนของจำเลยย้อนหลังเมื่อกรรมธรรม์ขาดผลบังคับแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 41,700 บาทพร้อมด้วย
ดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...คดีมีประเด็นว่า โจทก์มีสิทธิได้รับเงินตามฟ้องจากจำเลย
หรือไม่ จำเลยต่อสู้ว่าไม่ต้องรับผิดชอบชำระเงินตามฟ้องให้แก่โจทก์เพราะกรรมธรรม์
ประกันภัยไม่มีผลบังคับแล้วเนื่องจากนายเผด็จการ ผู้เอาประกันชีวิตขาดส่งชำระเบี้ย
ประกันเกินกำหนด 2 เดือนนับแต่วันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขแห่งกรรมธรรม์
ประกันภัย ศาลฎีกาได้พิจารณาสัญญาตามกรรมธรรม์ประกันภัย เอกสารหมายเลข 3
แล้วเห็นว่าตามกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวได้กำหนดเงื่อนไขการชำระเบี้ยประกัน
ภัยไว้ตามข้อ 3. และข้อ 4. ในข้อ 3. กำหนดไว้ว่า "3. การชำระเบี้ยประกันภัยตาม
กำหนดแล้วหากผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยเมื่อถึงกำหนดบริษัทจะผ่อน
ผันขยายเวลาให้อีก 2 เดือนนับแต่วันที่กำหนดชำระ ภายในกำหนดระยะเวลาที่ผ่อน

ฉัน บริษัทถือว่ากรรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้มีผลบังคับอยู่โดยสมบูรณ์" ข้อ 4.
กำหนดไว้ดังนี้ "4.กรรมธรรม์ประกันภัยขาดอายุและการต่ออายุ หากผู้เอาประกันภัย
ไม่ชำระเบี้ยประกันภัยภายในกำหนดระยะเวลาที่ผ่อนผันให้ กรรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้จะขาดผลบังคับทันที ข้อ 4. วรรคสองกำหนดไว้ว่า ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอ
ต่ออายุกรรมธรรม์ประกันภัยได้ภายในกำหนดห้าปีนับแต่วันที่ขาดชำระ โดยผู้เอา
ประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยที่ค้างอยู่พร้อมทั้งหนี้สินที่ค้างชำระใด ๆ ซึ่งเกี่ยว
เนื่องด้วยกรรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ (หากมี) ให้แก่บริษัทภายในกำหนดเวลาดัง
กล่าว และในการนี้บริษัทจะถือว่า การชำระเบี้ยประกันภัยหลังจากกรรมธรรม์ประกัน
ภัยขาดผลบังคับตามความในวรรคแรกเป็นการต่ออายุกรรมธรรม์และข้อ 4. วรรค
สามกำหนดไว้ว่า อนึ่ง บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับต่ออายุกรรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้ก็ได้ หากปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพไม่สมบูรณ์เหมือนเดิม" ดังนี้แสดง
ให้เห็นว่าเงื่อนไขขอการเลิกสัญญาเพราะเหตุผู้เอาประกันมิได้ชำระเบี้ยประกันภัย
ตามกำหนดนั้นมิได้บังคับไว้โดยเด็ดขาด แม้ผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัย
ตามกำหนด จำเลยก็ยังผ่อนผันขยายเวลาให้ชำระเบี้ยประกันภัยที่ค้างนั้นได้ภายใน
กำหนด 2 เดือนนับแต่วันถึงกำหนดชำระ และภายในกำหนดระยะเวลาที่ผ่อนผันดัง
กล่าวก็ให้ถือว่า กรรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับอยู่โดยสมบูรณ์ นอกจากนั้นตาม
กรรมธรรม์ประกันภัยข้อ 4. วรรคสอง ยังกำหนดให้สิทธิแก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งขาด
ชำระเบี้ยประกันภัยมีสิทธิต่ออายุกรรมธรรม์ประกันภัยได้ภายในกำหนดห้าปีนับแต่ที่
ขาดชำระ โดยผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยที่ค้างอยู่พร้อมทั้งหนี้ค้างชำระ
ใด ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องด้วยกรรมธรรม์ประกันภัย (หากมี) ให้แก่จำเลยในกำหนดเวลาดัง
กล่าวและในการนี้จำเลยจะถือว่า การชำระเบี้ยประกันภัยหลังจากกรรมธรรม์
ประกันภัยขาดผลบังคับตามวรรคแรกเป็นการต่ออายุกรรมธรรม์ประกันภัย ดังนั้น
เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่านายเผอญ ผู้เอาประกันภัยได้ชำระเบี้ยประกันภัยที่ขาด
ชำระสำหรับเดือนกันยายนและตุลาคม 2527 ให้แก่นางสาวพรณี ตัวแทนของ

จำเลยเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2527 จึงฟังได้ว่า นายเพ็ญ ผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยข้อ 3 และข้อ 4. วรรคสอง โดยใช้สิทธิต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ซึ่งตามข้อ 4. วรรคสองนั้นระบุไว้ชัดเจนว่า จำเลยจะถือเอาเป็นการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้กรณีถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับโดยสมบูรณ์ตามเงื่อนไขนั้นแล้ว ไม่จำเป็นต้องให้จำเลยอนุญาตหรือแสดงเจตนาใหม่ในการรับต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยตามที่จำเลยอ้าง เพราะมิใช่กรณีเกี่ยวกับสุขภาพของผู้เอาประกันภัยสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขในข้อ 4. วรรคสองซึ่งจำเลยสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้เช่นนี้แม้นางสาวพรรณี ตัวแทนจำเลยยังไม่ได้นำเบี้ยประกันภัยส่งให้แก่จำเลยและวันรุ่งขึ้นนายเพ็ญผู้เอาประกันภัยถูกรถชนถึงแก่ความตาย จำเลยก็ไม่พ้นจากความรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัย โจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินตามฟ้องจากจำเลยคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าทนายความให้จำเลยใช้แทนโจทก์ 2,500 บาทนั้น เกินกว่าอัตราค่าทนายความที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นสมควรกำหนดเสียใหม่ให้ถูกต้อง"

พิพากษายืน.

(อุดม มั่งมีดี-ชุม สุกแสงเปล่ง-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น